ADTEK

BÁO CÁO ADTEK | CẬP NHẬT 10/2026

Cẩm nang pháp lý marketing 2026: các luật mới doanh nghiệp cần biết

Dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử, quảng cáo, nội dung AI, thuế hộ kinh doanh và bản đồ 34 tỉnh: thay đổi gì và đội marketing cần làm gì.

5% doanh thu

Mức phạt tiền tối đa với tổ chức vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, tính trên doanh thu năm trước liền kề

3 tỷ đồng

Mức phạt tiền tối đa với tổ chức cho các vi phạm khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân; cá nhân chịu tối đa một nửa

1/7/2026

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực; nền tảng phải xác thực điện tử danh tính người livestream từ 1/1/2027

TÓM TẮT

Những con số chính

5% doanh thu

Mức phạt tiền tối đa với tổ chức vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, tính trên doanh thu năm trước liền kề

Nguồn: Khoản 4 Điều 8 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15

3 tỷ đồng

Mức phạt tiền tối đa với tổ chức cho các vi phạm khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân; cá nhân chịu tối đa một nửa

Nguồn: Khoản 5, 6 Điều 8 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15

1/7/2026

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực; nền tảng phải xác thực điện tử danh tính người livestream từ 1/1/2027

Nguồn: Luật 122/2025/QH15; khoản 2 Điều 52 Nghị định 248/2026/NĐ-CP

1 tỷ đồng

Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ mức này trở xuống không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN

Nguồn: Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa Nghị định 68/2026/NĐ-CP

01 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2026, Nghị định 13/2023 hết hiệu lực. Mức phạt tiền tối đa với tổ chức là 10 lần khoản thu với mua bán dữ liệu, 5% doanh thu năm trước liền kề với vi phạm chuyển dữ liệu xuyên biên giới và 3 tỷ đồng với vi phạm khác; cá nhân chịu tối đa một nửa.

02 Nghị định 330/2026/NĐ-CP (ký và có hiệu lực ngày 19/8/2026) cụ thể hóa xử phạt: với tổ chức, thiết lập mặc định đồng ý bị phạt 30 đến 50 triệu đồng, coi sự im lặng là đồng ý bị phạt 50 đến 70 triệu đồng.

03 Luật Thương mại điện tử 122/2025/QH15 và Nghị định 248/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026. Người livestream và người làm tiếp thị liên kết phải được xác thực danh tính điện tử; riêng nghĩa vụ xác thực người bán và người livestream của chủ quản nền tảng áp dụng từ 1/1/2027.

04 Luật Quảng cáo sửa đổi 75/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/1/2026, đưa vào khái niệm người chuyển tải sản phẩm quảng cáo (như KOL, KOC, streamer, reviewer); người có ảnh hưởng phải kiểm tra tài liệu sản phẩm và thông báo về việc quảng cáo.

05 Từ 1/7/2026, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thay cho Cục An toàn thực phẩm, theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026.

06 Thuế khoán bị bỏ từ 1/1/2026; hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải dùng hóa đơn điện tử. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, nên dữ liệu địa lý trong quảng cáo và hồ sơ doanh nghiệp cần rà soát lại.

PHẦN 01

1. Dữ liệu cá nhân: Luật 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025

Mức phạt tiền tối đa với tổ chức theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

10 lần

khoản thu có được từ hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân

5%

doanh thu năm trước liền kề khi vi phạm quy định chuyển dữ liệu xuyên biên giới

3 tỷ đồng

với các vi phạm khác; cá nhân chịu tối đa một nửa

Nguồn: Điều 8 Luật 91/2025/QH15

Đây là thay đổi lớn nhất với thu thập lead và remarketing. Quy định được nâng lên cấp luật, kèm mức phạt tính theo doanh thu. Từ tháng 8/2026 đã có nghị định xử phạt.

- Luật 91/2025/QH15 (Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025) và Nghị định 356/2025/NĐ-CP (ký ngày 31/12/2025) cùng có hiệu lực từ 1/1/2026; Nghị định 13/2023/NĐ-CP hết hiệu lực từ cùng ngày (Điều 38 Luật, Điều 42 Nghị định 356). Sự đồng ý đã xin hợp lệ theo Nghị định 13 tiếp tục được dùng, không phải xin lại (Điều 39 Luật).
- Điều 8 của Luật: mức phạt tiền tối đa với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được; với tổ chức vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là 5% doanh thu năm trước liền kề; với các vi phạm khác là 3 tỷ đồng. Khi không có khoản thu, doanh thu hoặc mức tính ra thấp hơn thì áp dụng mức 3 tỷ đồng. Các mức trên áp dụng cho tổ chức; cá nhân vi phạm cùng hành vi chịu tối đa một nửa.
- Nghị định 330/2026/NĐ-CP ký và có hiệu lực ngày 19/8/2026, gồm 4 chương, 82 điều về xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; mức phạt về dữ liệu cá nhân quy định cho tổ chức, cá nhân bằng một nửa (Điều 7). Theo Điều 43, xử lý dữ liệu khi chưa có đồng ý, thiết lập mặc định đồng ý hoặc không lưu nhật ký sự đồng ý bị phạt 30 đến 50 triệu đồng; coi sự im lặng là đồng ý hoặc cố ý tiếp tục xử lý sau khi chủ thể yêu cầu ngừng bị phạt 50 đến 70 triệu đồng.
- Remarketing: Điều 28 của Luật yêu cầu có sự đồng ý của khách hàng khi xử lý dữ liệu để quảng cáo và phải cho khách hàng cách từ chối; quảng cáo theo hành vi, nhắm mục tiêu hoặc cá nhân hóa chỉ được thu thập dữ liệu qua theo dõi website, ứng dụng khi có đồng ý. Điều 63 Nghị định 330 phạt 30 đến 50 triệu đồng nếu dùng dữ liệu cá nhân cơ bản để phân phối quảng cáo mà không có đồng ý, 50 đến 70 triệu đồng nếu theo dõi website, ứng dụng để quảng cáo theo hành vi mà không có đồng ý.
- Chuyển dữ liệu ra nước ngoài: Điều 20 của Luật coi cả việc dùng nền tảng đặt ngoài Việt Nam để xử lý dữ liệu thu thập tại Việt Nam là chuyển dữ liệu xuyên biên giới; bên chuyển phải lập hồ sơ đánh giá tác động và nộp bản chính trong 60 ngày kể từ lần chuyển đầu tiên. Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc Bộ Công an trả kết quả hồ sơ đạt hoặc không đạt yêu cầu trong 15 ngày (khoản 5 Điều 18 Nghị định 356).

- Miễn trừ (khoản 2, 3 Điều 38 Luật; Điều 41 Nghị định 356): hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ không phải lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và chỉ định bộ phận, nhân sự bảo vệ dữ liệu; doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp được tự chọn trong 5 năm từ 1/1/2026. Miễn trừ không áp dụng khi kinh doanh dịch vụ xử lý dữ liệu, trực tiếp xử lý dữ liệu nhạy cảm hoặc đã xử lý dữ liệu của từ 100.000 chủ thể trở lên, và không bao gồm hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo Điều 20.

> **NHẬN ĐỊNH CỦA ADTEK**
>
> **Miễn trừ cho doanh nghiệp nhỏ chỉ bỏ bớt thủ tục hồ sơ, không miễn nghĩa vụ xin đồng ý; form lead không có ô đồng ý riêng vẫn là điểm rủi ro số một mà Adtek gặp khi rà soát tài khoản.**

PHẦN 02

2. Thương mại điện tử: Luật 122/2025/QH15 và Nghị định 248/2026

Ba mốc nền tảng thương mại điện tử cần đáp ứng

1/1/2027

nền tảng phải xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream

24 giờ

thời hạn gỡ hàng vi phạm kể từ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

1 năm

thời gian tối thiểu lưu dữ liệu hình ảnh, âm thanh phiên livestream

Nguồn: Khoản 2 Điều 52, điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 248/2026/NĐ-CP; khoản 7 Điều 22 Luật 122/2025/QH15

Livestream bán hàng và tiếp thị liên kết lần đầu được quy định ở cấp luật, có hiệu lực từ 1/7/2026; nghĩa vụ xác thực điện tử người livestream của chủ quản nền tảng áp dụng từ 1/1/2027. Nhãn hàng thuê KOC, streamer hoặc chạy chương trình affiliate cần điều chỉnh hợp đồng và quy trình ngay từ bây giờ.

- Luật Thương mại điện tử 122/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, hiệu lực từ 1/7/2026 (Điều 40 Luật).
- Nghị định 248/2026/NĐ-CP ký ngày 30/6/2026, hiệu lực từ 1/7/2026, quy định chi tiết một số điều của Luật. Riêng trách nhiệm của chủ quản nền tảng thực hiện xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng áp dụng từ 1/1/2027 (khoản 2 Điều 52 Nghị định 248).
- Người livestream phải cung cấp thông tin để chủ quản nền tảng xác thực danh tính, tuân thủ quy chế livestream công khai trên nền tảng và từ chối hợp tác khi người bán không cung cấp đủ giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh, chất lượng hàng hóa và văn bản xác nhận nội dung quảng cáo nếu thuộc diện phải có (Điều 23, 24 Luật).
- Nền tảng có livestream phải công khai quy chế, gồm quy trình định danh xác thực điện tử người livestream, và yêu cầu người bán nộp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi cho livestream hàng hóa thuộc diện phải xác nhận (Điều 22 Luật, Điều 12 Nghị định 248). Đơn vị cung cấp dịch vụ affiliate phải xác thực điện tử danh tính người tiếp thị liên kết trước khi cấp đường dẫn, mã giới thiệu (Điều 25, 26 Luật).
- Nền tảng phải gỡ thông tin hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trong 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 248).
- Nền tảng phải lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập dữ liệu hình ảnh, âm thanh của phiên livestream bán hàng ít nhất 1 năm từ thời điểm bắt đầu phát (khoản 7 Điều 22 Luật).

> NHẬN ĐỊNH CỦA ADTEK
>
> **Với nhãn hàng, rủi ro lớn nhất không nằm ở sàn mà ở hợp đồng với KOC: hợp đồng cần điều khoản xác thực danh tính, lưu bản ghi phiên live và gỡ link khi sản phẩm bị cảnh báo.**

PHẦN 03

3. Quảng cáo: trách nhiệm KOL, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nội dung AI

Các ngưỡng thời gian mới trong quảng cáo

24 giờ

thời hạn ngăn chặn, gỡ quảng cáo vi phạm trên mạng sau khi có yêu cầu

5 giây

thời gian tối đa trước khi người xem tắt được quảng cáo video, ảnh động

10 ngày

làm việc để UBND cấp tỉnh xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nguồn: Luật 75/2025/QH15; Nghị định 342/2025/NĐ-CP; Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Luật Quảng cáo sửa đổi chuyển một phần trách nhiệm từ nhãn hàng sang người trực tiếp nói về sản phẩm. Nghị định hướng dẫn siết quảng cáo trên mạng, còn thủ tục xác nhận quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyển về cấp tỉnh.

- Luật 75/2025/QH15 sửa đổi Luật Quảng cáo, Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025, hiệu lực từ 1/1/2026 (Điều 3 Luật 75).
- Luật sửa khái niệm người chuyển tải sản phẩm quảng cáo (khoản 8 Điều 2) là người trực tiếp quảng cáo, khuyến nghị, xác nhận sản phẩm trên mạng hoặc bằng hình thức khác, bao trùm KOL, KOC, streamer, reviewer. Điều 15a buộc người chuyển tải chịu trách nhiệm khi nội dung quảng cáo không bảo đảm yêu cầu của Điều 19; người có ảnh hưởng còn phải xác minh độ tin cậy của người quảng cáo, kiểm tra tài liệu sản phẩm, không giới thiệu khi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm và thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi quảng cáo. Người dùng mạng xã hội khi quảng cáo phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ (Điều 23).
- Nghị định 342/2025/NĐ-CP ký ngày 26/12/2025, hiệu lực từ 15/2/2026. Quảng cáo vi phạm trên mạng phải được ngăn chặn, gỡ bỏ chậm nhất 24 giờ sau yêu cầu (khoản 7 Điều 23 Luật, khoản 2 Điều 18 Nghị định). Quảng cáo không ở vùng cố định phải tắt được bằng một lần tương tác; ảnh tĩnh không có thời gian chờ tắt, video hoặc ảnh động chờ tắt tối đa 5 giây (Điều 17 Nghị định).
- Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ký ngày 29/4/2026 chuyển việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sang thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh từ 1/7/2026 (Điều 2, khoản 2 Điều 6), thay cho Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp tỉnh; thời hạn xử lý 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần (Phụ lục I Nghị quyết 21). Nghị quyết có hiệu lực đến 1/1/2028.
- Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025/QH15 thông qua ngày 10/12/2025, hiệu lực từ 1/3/2026, gồm 8 chương, 35 điều; theo VnEconomy, đây là luật đầu tiên của Việt Nam quy định riêng về AI. Điều 11 về trách nhiệm minh bạch buộc bên triển khai thông báo khi đưa ra công chúng nội dung do AI tạo hoặc chỉnh sửa có thể gây nhầm lẫn, và gắn nhãn âm thanh, hình ảnh, video mô phỏng người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế.

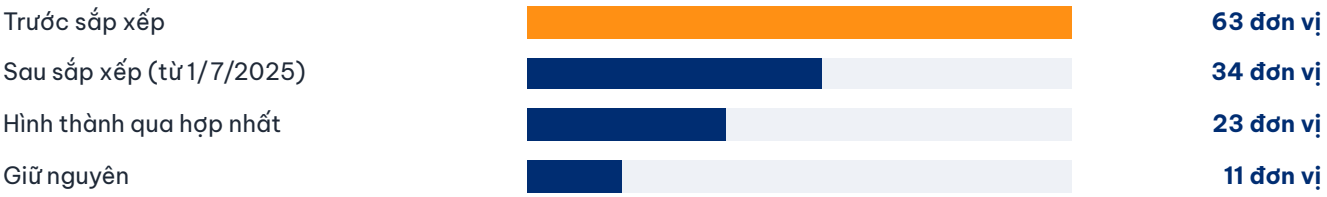
- Nghị định 142/2026/NĐ-CP ký ngày 30/4/2026, hiệu lực từ 1/5/2026, hướng dẫn Luật Trí tuệ nhân tạo. Điều 18 yêu cầu thông báo khi đưa ra công chúng nội dung do AI tạo hoặc chỉnh sửa có thể gây nhầm lẫn về sự kiện, nhân vật hoặc nguồn gốc, và gắn nhãn dễ nhận biết với âm thanh, hình ảnh, video mô phỏng ngoại hình, giọng nói người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế. Không phải gắn nhãn hiển thị khi chỉ chỉnh kỹ thuật chất lượng không đổi bản chất nội dung, khi dùng AI sửa lỗi, tóm tắt, diễn giải, dịch văn bản không làm sai lệch nội dung, hoặc khi nội dung chỉ dùng nội bộ. Luật giao Chính phủ quy định xử phạt (khoản 5 Điều 29); theo Luật Long Phan PMT, chưa có mức phạt riêng cho hành vi không gắn nhãn.

> **NHẬN ĐỊNH CỦA ADTEK**
>
> **Từ 2026, câu hỏi KOL đặt ra cho nhãn hàng sẽ là bộ hồ sơ sản phẩm chứ không chỉ là brief; nhãn hàng chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ này sẽ chốt hợp tác nhanh hơn.**

PHẦN 04

4. Thuế hộ kinh doanh và bản đồ 34 tỉnh

Đơn vị hành chính cấp tỉnh trước và sau sắp xếp



Nguồn: Nghị quyết 202/2025/QH15 (Công báo số 773 + 774 ngày 23/6/2025)

Hai thay đổi này tác động trực tiếp đến nhà bán online và chiến dịch địa phương. Chi phí tuân thủ thuế tăng, còn địa danh cũ trong tài khoản quảng cáo làm lệch nhắm mục tiêu.

- Thuế khoán bị bãi bỏ từ 1/1/2026 theo khoản 6 Điều 10 Nghị quyết 198/2025/QH15 (thông qua ngày 17/5/2025); hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo pháp luật quản lý thuế, tức tự kê khai, tự tính, tự nộp.
- Hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế; hộ từ 1 tỷ đồng trở xuống được đăng ký dùng nếu có nhu cầu (khoản 5 Điều 8 Nghị định 68/2026, sửa bởi Nghị định 141/2026).
- Nghị định 68/2026/NĐ-CP (ký và có hiệu lực ngày 5/3/2026) quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh với ngưỡng 500 triệu đồng; Nghị định 141/2026/NĐ-CP (ký ngày 29/4/2026, hiệu lực từ 1/1/2026) nâng ngưỡng không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN lên doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.
- Nghị quyết 202/2025/QH15 thông qua và có hiệu lực ngày 12/6/2025; chính quyền các tỉnh, thành mới hoạt động từ 1/7/2025. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 28 tỉnh và 6 thành phố; 23 đơn vị (19 tỉnh, 4 thành phố) hình thành sau sắp xếp, 11 đơn vị giữ nguyên (khoản 24 Điều 1, Điều 2).
- Ví dụ: Hà Giang và Tuyên Quang hợp thành tỉnh Tuyên Quang; TP.HCM mới gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ; Hà Nội, Huế giữ nguyên (khoản 1, 16, 24 Điều 1 Nghị quyết 202).
- Theo nhận định của Adtek: địa chỉ trên Google Business Profile, landing page, form lead, feed và từ khóa địa phương cần cập nhật theo tên tỉnh mới; Google Ads cho phép nhắm theo vùng lân cận quanh một điểm khi địa danh chưa khớp (Google Ads API).

> NHẬN ĐỊNH CỦA ADTEK
>
> **Nhà bán online có doanh thu quanh mốc 1 tỷ đồng nên tính lại biên lợi nhuận sau thuế trước khi tăng ngân sách quảng cáo cho mùa cao điểm cuối năm.**

PHẦN 05

5. Checklist tuân thủ cho đội marketing

Mốc hiệu lực các văn bản chính 2026 và đầu 2027

1/1	Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025, Nghị định 356/2025, Luật Quảng cáo 75/2025, bỏ thuế khoán hộ kinh doanh; ngưỡng 1 tỷ đồng của Nghị định 141/2026 áp dụng từ ngày này
15/2	Nghị định 342/2025 hướng dẫn Luật Quảng cáo
1/3	Luật Trí tuệ nhân tạo 134/2025
5/3	Nghị định 68/2026 về thuế hộ kinh doanh
1/5	Nghị định 142/2026: thông báo, gắn nhãn nội dung do AI tạo ra
1/7	Luật Thương mại điện tử 122/2025, Nghị định 248/2026, cấp tỉnh xác nhận quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
19/8	Nghị định 330/2026 xử phạt vi phạm về an ninh mạng và dữ liệu cá nhân
1/1/2027	Chủ quản nền tảng thương mại điện tử xác thực điện tử danh tính người bán, người livestream (Nghị định 248/2026)

Nguồn: Tổng hợp của Adtek từ các văn bản đã nêu

Danh sách gom các nghĩa vụ trên thành 13 đầu việc. Doanh nghiệp nên rà theo quý, ưu tiên mục có mức phạt tính theo doanh thu.

- Dữ liệu cá nhân: (1) form lead có ô đồng ý riêng, không tích sẵn, ghi rõ mục đích quảng cáo, chăm sóc, remarketing; (2) lưu bằng chứng đồng ý gồm thời điểm, nguồn, phiên bản chính sách; (3) có quy trình rút lại đồng ý và xóa dữ liệu; (4) kiểm tra nguồn gốc mọi danh sách khách hàng mua hoặc nhận từ đối tác, không mua data.
- Chuyển dữ liệu: (5) lập danh mục công cụ gửi hoặc xử lý dữ liệu khách hàng ở nước ngoài (CRM, nền tảng quảng cáo, email, lưu trữ đám mây); (6) lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới và nộp trong 60 ngày kể từ lần chuyển đầu tiên; nghĩa vụ này không được miễn theo quy mô doanh nghiệp.
- Thương mại điện tử: (7) hợp đồng với KOC, streamer, publisher affiliate có điều khoản xác thực danh tính, lưu bản ghi phiên live và gỡ link khi sản phẩm bị cảnh báo; (8) rà quy chế livestream của từng sàn đang dùng.
- Quảng cáo: (9) gắn nhãn quảng cáo hoặc tài trợ trên mọi nội dung KOL; (10) gửi KOL bộ hồ sơ sản phẩm và giấy tờ chứng minh công dụng trước khi quay; (11) nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại UBND cấp tỉnh trước khi chạy; (12) gắn nhãn AI cho quảng cáo dùng hình ảnh, giọng nói mô phỏng người thật hoặc tái hiện sự kiện.

- Vận hành: (13) cập nhật tên tỉnh mới trên Google Business Profile, website, feed, vùng nhắm mục tiêu; với hộ kinh doanh, rà mốc doanh thu 1 tỷ đồng và hóa đơn điện tử.

> NHẬN ĐỊNH CỦA ADTEK
>
> **Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, tổng hợp từ văn bản và báo chí đến tháng 10/2026, không thay thế tư vấn pháp lý; doanh nghiệp cần đối chiếu toàn văn văn bản và hỏi ý kiến luật sư trước khi áp dụng.**

KHUYẾN NGHỊ

Doanh nghiệp nên làm gì

01 Tách ô đồng ý trên mọi form lead

Mỗi mục đích dùng dữ liệu cần một lựa chọn riêng, không tích sẵn, kèm đường dẫn chính sách. Lưu bằng chứng đồng ý trong CRM để xuất trình khi bị kiểm tra.

Ví dụ: Một chủ đầu tư bất động sản chạy Lead Form trên Meta tách hai ô: nhận tư vấn dự án và nhận quảng cáo dự án khác; chỉ nhóm tích ô thứ hai được đưa vào tệp remarketing.

02 Kiểm kê dòng dữ liệu ra nước ngoài

Liệt kê công cụ nhận dữ liệu khách hàng như Customer Match, Conversions API, CRM đặt máy chủ ngoài Việt Nam. Điều 20 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân coi việc dùng nền tảng ở ngoài Việt Nam để xử lý dữ liệu thu thập tại Việt Nam là chuyển dữ liệu xuyên biên giới, nên theo nhận định của Adtek, việc tải danh sách khách hàng lên nền tảng quảng cáo nước ngoài cần nằm trong hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu.

Ví dụ: Một chuỗi bán lẻ mỹ phẩm upload 200.000 số điện thoại lên Google Ads nên được bộ phận pháp chế xác nhận đã có hồ sơ đánh giá tác động trước khi chạy chiến dịch.

03 Chuẩn hóa hợp đồng KOL, KOC và affiliate

Bổ sung điều khoản xác thực danh tính, gắn nhãn quảng cáo, kiểm chứng sản phẩm, lưu bản ghi phiên live và gỡ nội dung khi có yêu cầu.

Ví dụ: Một thương hiệu đồ gia dụng bán trên TikTok Shop yêu cầu mỗi KOC ký phụ lục cam kết đã dùng thử sản phẩm và gửi lại link video có nhãn quảng cáo trước khi thanh toán.

04 Lên lịch xin xác nhận quảng cáo theo cấp tỉnh

Doanh nghiệp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên tính thời gian xử lý 10 ngày làm việc vào kế hoạch chiến dịch và chuẩn bị đủ hồ sơ ngay từ đầu, vì cơ quan tiếp nhận chỉ yêu cầu bổ sung một lần và sau đó có thêm 10 ngày làm việc để thẩm định lại.

Ví dụ: Một nhãn hàng TPBVSK ra mắt sản phẩm dịp 11/11 nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công của UBND cấp tỉnh từ giữa tháng 10, có giấy xác nhận rồi mới duyệt kịch bản livestream và gửi văn bản xác nhận cho sàn, cho người livestream.

05 Rà dữ liệu địa lý sau sáp nhập

Cập nhật tên tỉnh trên Google Business Profile, website, feed và vùng nhắm mục tiêu; số liệu báo cáo theo tỉnh trước và sau sáp nhập không so sánh trực tiếp được.

Ví dụ: Một chuỗi nha khoa ở Bình Dương cũ đổi địa chỉ thành TP.HCM, bổ sung từ khóa 'nha khoa Thủ Dầu Một' và nhắm bán kính 10 km quanh từng cơ sở.

PHỤ LỤC

Nguồn dữ liệu

1. Công báo Chính phủ, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (Công báo số 971 + 972), 26/6/2025.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-91-2025-qh15-45578.htm
2. Công báo Chính phủ, Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, 31/12/2025.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-356-2025-nd-cp-468371.htm
3. Công báo Chính phủ, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, 19/8/2026.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-330-2026-nd-cp-470339/67933.htm
4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP (thuộc tính văn bản), 19/8/2026.
   https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219266
5. Công báo Chính phủ, Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15, 10/12/2025.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-122-2025-qh15-468683/61714.htm
6. Công báo Chính phủ, Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, 30/6/2026.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-248-2026-nd-cp-469983/66872.htm
7. Công báo Chính phủ, Luật số 75/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, 16/6/2025.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-75-2025-qh15-45566/57708.htm
8. Công báo Chính phủ, Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, 26/12/2025.
   https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-342-2025-nd-cp-468584.htm
9. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp trong lĩnh vực y tế, 29/4/2026.
   https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217977
10. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Toàn văn Nghị quyết 21/2026/NQ-CP (bản ký số), 5/5/2026.
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-21-2026-nq-cp-ve-cat-giam-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-te-119260505155118043.htm
11. Báo Điện tử Chính phủ, Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành phố sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 5/5/2026.
    https://baochinhphu.vn/tu-1-7-ubnd-cac-tinh-thanh-pho-se-cap-phep-quang-cao-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-102260505155745458.htm
12. Công báo Chính phủ, Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15, 10/12/2025.
    https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-134-2025-qh15-468694.htm
13. Công báo Chính phủ, Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, 30/4/2026.
    https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-142-2026-nd-cp-469480.htm
14. VnEconomy, Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, 12/2025.
    https://vneconomy.vn/luat-tri-tue-nhan-tao-se-co-hieu-luc-tu-ngay-132026.htm
15. Luật Long Phan PMT, Gắn nhãn nội dung AI: ai bắt buộc và hậu quả nếu vi phạm, 2026.
    https://luatlongphan.vn/?p=90894
16. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Toàn văn Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, 17/5/2025.
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-quyet-198-2025-qh15-ve-mot-so-co-che-chinh-sach-dac-biet-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-119250517191622422.htm
17. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Toàn văn Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, 5/3/2026.
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-dinh-68-2026-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-thue-quan-ly-thue-voi-ho-kinh-doanh-119260306102906789.htm
18. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Toàn văn Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế lên 1 tỷ đồng, 29/4/2026.
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-dinh-so-141-2026-nd-cp-nang-nguong-doanh-thu-khong-phai-chiu-thue-len-1-ty-dong-119260504154326455.htm

19. Công báo Chính phủ, Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (Công báo số 773 + 774), 12/6/2025.
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2025/6/45050/56708-1-2025773-774202-2025-qh15.pdf
20. Google Ads API, Nhắm mục tiêu theo vị trí, 2026.
https://developers.google.com/google-ads/api/docs/targeting/location-targeting?hl=vi

---

Báo cáo do Adtek tổng hợp từ các nguồn công khai nêu trên, số liệu cập nhật tới 10/2026. Số liệu thuộc về đơn vị công bố; một số đơn vị dùng phương pháp đo khác nhau nên con số có thể chênh lệch. Tài liệu dùng để tham khảo, không thay thế tư vấn chuyên môn hoặc pháp lý.

VỀ ADTEK

Biến dữ liệu thị trường thành kế hoạch tăng trưởng cho doanh nghiệp của bạn

Adtek là Growth Marketing Agency với hơn 100 khách hàng và 200 dự án. Đội ngũ Adtek triển khai quảng cáo tìm kiếm và mạng xã hội, thương mại điện tử, SEO và tạo khách hàng tiềm năng, đo lường bằng doanh thu thay vì lượt hiển thị.

Website adtek.agency

Email contact@adtek.agency

Tài nguyên adtek.agency/resources-report

© 2026 Adtek. Tài liệu được chia sẻ miễn phí, vui lòng ghi nguồn khi trích dẫn.